תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס"ט–2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202יג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965[1] (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"אמצעי אלקטרוני" - תקשורת בין מחשבים, דיסקט מגנטי או אופטי או התקן אחר שבאמצעותו ניתן להעביר מסמכים אל מערכת ממוכנת או ממנה;

"בקשה" - בקשה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין לפי סעיף 198(ה)(1) לחוק או סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק, לפי העניין;

"משיב" - לעניין בקשה לפי סעיף 198(ה)(1) לחוק - כהגדרתו בסעיף 198א לחוק, ולעניין בקשה לפי סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק, לפי העניין;

"צדדים" - המבקש והמשיבים;

"שמאי מייעץ" - כהגדרתו בסעיף 198(ו)(2) לחוק;

"שמאי מכריע" - שמאי מקרקעין הנכלל ברשימת השמאים המכריעים לפי סעיף 202ג לחוק.

בקשה למנות שמאי מכריע

2. (א) בקשה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין לפי סעיף 198(ה)(1) לחוק, תוגש לפי הטופס שבתוספת הראשונה; לא תתקבל בקשה לפי תקנת משנה זאת, שבה לא מולאה ההסכמה המופיעה בה.

(ב) בקשה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין לפי סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק, תיערך לפי הטופס שבתוספת השניה.

(ג) לא תתקבל בקשה לפי תקנה זאת, שלא צורפו לה כל המסמכים הרלוונטיים וההחלטה נושאת הבקשה כאמור בתקנה 4.

הודעה על זהות השמאי המכריע

3. העתקים של הבקשה ושל הודעת יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בדבר זהות השמאי המכריע, יימסרו למבקש, לוועדה המקומית הנוגעת בדבר, למשיבים ולשמאי המכריע.

המצאת מסמכים לשמאי המכריע ולמשיבים

4. (א) הודע למבקש כי מונה שמאי מכריע, ימציא המבקש את המסמכים שלהלן, לידי השמאי המכריע ולידי המשיבים בתוך 21 ימים מיום קבלת ההודעה:

(1) לגבי בקשה לפי סעיף 198(ה)(1) לחוק -

(א) התביעה;

(ב) נסח רישום בפנקסי המקרקעין, או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס, אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין;

(ג) החלטת הוועדה המקומית;

(ד) כל מסמך אחר הנוגע לעניין, שהוא מבקש להציג לפני השמאי המכריע;

(2) לגבי בקשה לפי סעיף 14(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק -

(א) נסח רישום בפנקסי המקרקעין, או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס, אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין;

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 632.